



PUTUSAN

Nomor 2026 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DANIEL ADHI PRASETYANTO**, bertempat tinggal di Perum Mojo Asri, RT 007, RW 004, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
2. **YESA SETYO PRAJANTO**, bertempat tinggal di Jalan Tengiri VIII/42, RT 015, RW 003, Kelurahan Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. **ELIYA ASIH PRAWIRANINGRUM**, bertempat tinggal di Tegalmulyo, RT 005, RW 004, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
4. **ELLY SETYO PRAMADITA**, bertempat tinggal di Jalan Tawes II, Nomor 12, RT 004, RW 001, Kelurahan Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. **ESTI ASIH PRABANINGRUM**, bertempat tinggal di Perum KORPRI, RT 002, RW 013, Kelurahan Popongan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;
6. **ELSA ASIH PRANURINGWATI**, bertempat tinggal di Perum KORPRI RT 002, RW 013, Kelurahan Popongan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;
7. **FERI SETYO PRABOWO**, bertempat tinggal di Perum KORPRI RT 002, RW 013, Kelurahan Popongan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 2026 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **ANTONIA SRI DARWATI**, bertempat tinggal di Jalan Kutilang 7, Cinderejo Kidul, RT 003, RW 007, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

9. **SUWARSO HADI**, bertempat tinggal di Jalan Kutilang 7, Cinderejo Kidul, RT 003, RW 007, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Kusantjojo Nugroho, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Kusantjojo Nugroho, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang 3, Nomor 3, RT 02, RW 7, Tegalmulyo, Purwosari, Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023;

Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat;

L a w a n

1. **BAMBANG WIYANTO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Anjung Nomor 29, RT 01, RW 02, Kelurahan Purwodiningkratan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya namun masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. **OLIVIA GONDO PUTRANTO**, bertempat tinggal di Taman Internasional I B-6/25, RT 002, RW 009, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;

3. **ERIC GOTTANA GONDO PUTRANTO**, bertempat tinggal di Jalan Anjung Nomor 27, RT 001, RW 002, Kelurahan Purwodiningkratan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Dalam hal ini Nomor 2 dan 3 memberikan kuasa kepada Christiansen Aditya Indra Bayu, S.H., M.H., dan Suparno, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Christiansen Aditya I B, S.H., M.H. & Partners, beralamat di

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 2026 K/Pdt/2024



Pundung Gede RT 4, RW 9, Joglo, Banjarsari, Surakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023;

Para Termohon Kasasi semula Tergugat;

D a n

KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA,
berkedudukan di Jalan Ki Hajardwantara, Nomor 29,
Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa
Tengah, yang diwakili Tensan Nurdiyani, S.T., M.H. selaku
Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, dan memberikan
kuasa kepada Slamet Suhardi, S.SiT, M.M., Kepala Seksi
Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2022;
Para Turut Termohon Kasasi semula Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan secara hukum Para Penggugat adalah ahli waris anak-anak dan cucu-cucu dari almarhum Bapak Hadi Pranoto dengan almarhumah Ibu Supini alias Soepini Hadi Pranoto;
4. Menyatakan secara hukum objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah dan bangunan sebagaimana yang tercatat didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 89, Kelurahan Gilingan RT 003, RW 007, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, seluas kurang lebih 714 meter persegi atas nama Tergugat II (Olivia Gondo Putranto) dan Tergugat III (Eric Gottana Gondo Putranto) atau setempat dikenal dengan nama

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 2026 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kutilang 7, Cinderejo Kidul, RT 003, RW 007, Kelurahan Gilingan,
Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dengan batas-batas:

sebelah barat : Rumah Ibu Djulhadi;

sebelah utara : Rumah almarhum Bapak Sri Suharto;

sebelah timur : Tanah kosong milik almarhum Bapak Arnold S.
Sastro Suharno;

sebelah selatan : Jalan Kutilang 7;

5. Menyatakan secara hukum tanah dan bangunan objek sengketa yang tercatat di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 89, Kelurahan Gilingan, RT 003, RW 007, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, seluas $\pm$ 714 m² atas nama Tergugat II (Olivia Gondo Putranto) dan Tergugat III (Eric Gottana Gondo Putranto) atau setempat dikenal dengan nama Jalan Kutilang 7, Cinderejo Kidul, RT 003, RW 007, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta adalah harta peninggalan/harta warisan almarhum Bapak Hadi Pranoto dengan almarhumah Ibu Supini alias Soepini Hadi Pranoto yang tidak dijual atau dialihkan kepemilikannya kepada orang lain/pihak lain;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I (Bambang Wiyanto) yang telah mengalihkan kepemilikan Sertifikat objek sengketa dari almarhumah Ibu Supini alias Soepini Hadi Pranoto kepada Bambang Soetikno yang pada akhirnya menjadi atas nama Tergugat II (Olivia Gondo Putranto) dan Tergugat III (Eric Gottana Gondo Putranto) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat II (Olivia Gondo Putranto) dan Tergugat III (Eric Gottana Gondo Putranto) yang telah mengintimidasi melalui somasi kepada Penggugat VIII (Antonia Sri Darwati) dan Penggugat IX (Suwarso Hadi) agar mengosongkan objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan Para Penggugat menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
9. Menyatakan secara hukum peralihan hak atas tanah objek sengketa

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 2026 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari almarhum Ibu Supini alias Soepini Hadi Pranoto kepada Tergugat II (Olivia Gondo Putranto) dan Tergugat III (Eric Gottana Gondo Putranto) adalah cacat hukum serta batal demi hukum;

10. Menyatakan secara hukum tanah dan bangunan objek sengketa sebagaimana yang tercatat di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 89, Kelurahan Gilingan, RT 003, RW 007, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, seluas ± 714 m² atas nama Tergugat II (Olivia Gondo Putranto) dan Tergugat III (Eric Gottana Gondo Putranto) atau setempat dikenal dengan nama Jalan Kutilang 7, Cinderejo Kidul RT 003, RW 007, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, adalah hak milik Para Penggugat sebagai ahli waris anak dan cucu yang mewaris dari almarhum Bapak Hadi Pranoto dengan almarhumah Ibu Supini alias Soepini Hadi Pranoto;
11. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menerima hak daripadanya untuk menyerahkan fisik sertifikat hak milik objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 89, yang terletak di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, seluas ± 714 m² atas nama Olivia Gondo Putranto (Tergugat II) dan Eric Gottana Gondo Putranto (Tergugat III) atau setempat dikenal sebagai Jalan Kutilang 7, Cinderejo Kidul, RT 003, RW 007, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta kepada Para Penggugat dalam keadaan baik untuk selanjutnya dibaliknama menjadi atas nama Para Penggugat;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap: fisik sertifikat obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 89, yang terletak di Kelurahan Gilingan, RT 003, RW 007, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, seluas ± 714 m² atas nama Tergugat II (Olivia Gondo Putranto) dan Tergugat III (Eric Gottana Gondo Putranto) atau setempat dikenal dengan nama Jalan Kutilang 7, Cinderejo Kidul, RT 003, RW 007, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
13. Menghukum Tergugat II (Olivia Gondo Putranto) dan Tergugat III (Eric Gottana Gondo Putranto) untuk membantu proses balik nama sertifikat

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 2026 K/Pdt/2024



objek sengketa kepada Para Penggugat, namun apabila hal tersebut tidak memungkinkan maka putusan perkara ini dapat digunakan sebagai akta balik nama yang sah secara hukum;

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
15. Menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 89, Kelurahan Gilingan RT 007, RW 007, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, seluas $\pm 714 \text{ m}^2$ atau setempat dikenal dengan nama Jalan Kutilang 7, RT 003, RW 007, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta menjadi atas nama Para Penggugat berdasarkan kekuatan hukum putusan perkara ini;
16. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
17. Menyatakan putusan perkara ini dapat serta merta dijalankan (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
18. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiair:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:



1. Menyatakan tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang telah memasuki dan menempati tanah objek sengketa milik Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi tanpa alas hak yang sah dan tidak mengindahkan somasi I dan somasi II dari Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi untuk segera meninggalkan dan menyerahkan secara kosong objek sengketa kepada Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil berupa uang sewa obyek sengketa selama 38 tahun dihitung sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 2022, harga sewa rata-rata Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tahun $\times 38 =$ Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian imateriil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) hal itu adalah sesuai dengan hukum dimana tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun secara moril (imateriil) yaitu berupa kekecewaan, frustrasi, malu, menghilangkan kesenangan dalam menjalani kehidupan bahkan menyebabkan sakit, hal ini tidak dapat diukur dan diperinci dengan sejumlah uang, tetapi Penggugat Rekonvensi harus menetapkan suatu angka sebagai kewajiban;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi agar mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya untuk membayar uang paksa sebesar (Rp1.000.000,00) satu juta rupiah per hari apabila Para Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan perkara ini dihitung sejak putusan perkara ini diucapkan;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau siapapun juga yang menerima hak daripadanya atau siapapun juga yang menguasai objek sengketa untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya dalam keadaan baik kepada Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi. Dan apabila hal tersebut sulit dilakukan maka

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 2026 K/Pdt/2024



dapat dilakukan eksekusi pengosongan serta apabila diperlukan dapat menggunakan bantuan Alat Negara / Kepolisian Republik Indonesia;

Subsida:

Dan apabila Pengadilan Negeri Surakarta melalui Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Skt tanggal 10 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Penggugat II dan Penggugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum bapak Hadi Pranoto dengan almarhumah Ibu Supini alias Soepini Hadi Pranoto;
3. Menyatakan yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah dan bangunan sebagaimana yang tercatat di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 89, Kelurahan Gilingan, RT 03, RW 07, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan jual beli atas objek sengketa antara almarhumah Ibu Soepini dengan almarhum Bambang Sutikno sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli tanggal 13 Desember 1984, Nomor 536/1984 yang dibuat oleh Ruth Karlina, S.H., Notaris/PPAT Kotamadya Surakarta adalah sah;
3. Menyatakan peralihan hak atau balik nama atas objek sengketa dari almarhum Bambang Sutikno menjadi atas nama Ny. Herlina Sukmawati, Olivia Gondo Putranto dan Eric Gottana Gondoputranto (Penggugat II



dan Penggugat III dalam Rekonvensi) yang dibuat berdasarkan hak waris tanggal 1 Juni 1999 Nomor 1 yang dibuat oleh Roemani, S.H. Notaris di Karanganyar dan peralihan hak atau balik nama dari Ny. Herlina Sukmawati, Olivia Gondo Putranto dan Eric Gottana Gondoputranto menjadi atas nama, Olivia Gondo Putranto dan Eric Gottana Gondoputranto adalah sah;

4. Menyatakan Olivia Gondo Putranto dan Eric Gottana Gondoputranto (Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi) secara hukum adalah pemilik sah terhadap SHM Nomor 89 atas nama Olivia Gondo Putranto dan Eric Gottana Gondo Putranto luas 714 m² terletak di Kelurahan Gilingan, RT 03, RW 07, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah utara berbatas dengan HM;
sebelah selatan berbatas dengan Bender/Jalan;
sebelah timur HM 90; dan
sebelah barat berbatas dengan HM 88;
5. Menyatakan tindakan Para Tergugat Rekonvensi telah memasuki dan menempati tanah objek sengketa milik Olivia Gondo Putranto dan Eric Gottana Gondoputranto (Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi) tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi berupa uang sewa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan Para Tergugat dalam Rekonvensi mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menerima hak dari padanya atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan dalam keadaan baik kepada Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara/Kepolisian Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.449.800,00 (empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa pada tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut memperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 224/PDT/2023/PT SMG tanggal 27 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IX tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Skt. tanggal 10 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Bapak Hadi Pranoto dengan almarhumah Ibu Soepini alias Soepini Hadi Pranoto;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan jual beli atas objek sengketa antara almarhumah Ibu Soepini dengan almarhum Bambang Sutikno sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli tanggal 13 Desember 1984 Nomor 536/1984 yang dibuat oleh Ruth Karlina, S.H. Notaris/PPAT Kotamadya Surakarta adalah sah;
3. Menyatakan peralihan hak atau balik nama atas objek sengketa dari almarhum Bambang Sutikno menjadi atas nama Ny. Herlina Sukmawati,

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 2026 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Olivia Gondo Putranto dan Eric Gottana Gondoputranto (Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi) yang dibuat berdasarkan hak waris tanggal 1 Juni 1999 Nomor 1 yang dibuat oleh Roemani, S.H. Notaris di Karanganyar dan peralihan hak atau balik nama dari Ny. Herlina Sukmawati, Olivia Gondo Putranto dan Eric Gottana Gondoputranto menjadi atas nama, Olivia Gondo Putranto dan Eric Gottana Gondoputranto adalah sah;

4. Menyatakan Olivia Gondo Putranto dan Eric Gottana Gondoputranto (Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi) secara hukum adalah pemilik sah terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 89 atas nama Olivia Gondo Putranto dan Eric Gottana Gondo Putranto luas 714 m² terletak di Kelurahan Gilingan, RT 03, RW 07, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dengan batas batas sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan HM, sebelah selatan berbatas dengan Bendar/Jalan, sebelah timur HM 90 dan sebelah barat berbatas dengan HM 88;
5. Menyatakan tindakan para Tergugat Rekonvensi telah memasuki dan menempati tanah objek sengketa milik Olivia Gondo Putranto dan Eric Gottana Gondoputranto (Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi) tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi berupa uang sewa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan Para Tergugat dalam Rekonvensi mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menerima hak dari padanya atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan dalam keadaan baik kepada Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara/Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menolak gugatan Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 2026 K/Pdt/2024



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pembanding semula sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat IX untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juli 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.Kas/2023/PN Skt *juncto* Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 224/PDT/2023/PT.SMG tanggal 27 Juni 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 195/Pdt.G/2022/PN.Skt tanggal 10 Mei 2023;
3. Mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan: "Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya";
4. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 2026 K/Pdt/2024



untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 Agustus 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juli 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 Agustus 2023 dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang memperbaiki putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa dalam konvensi terbukti Para Penggugat Konvensi adalah ahli waris dari almarhum Bapak Hadi Pranoto dengan almarhumah Ibu Soepini alias Soepini Hadi Pranoto;

Bahwa sebaliknya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya telah dapat membuktikan jual beli objek sengketa antara almarhumah Ibu Soepini (ibu Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi) selaku penjual dengan almarhum Bapak Bambang Sutikno (suami dari Ny. Herlina Sukmawati, Bapak dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi) selaku pembeli sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) Nomor 536/1984 tanggal 13 Desember 1984 yang dibuat di hadapan Ruth Karlina, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kotamadya Surakarta adalah sah, untuk itu peralihan hak atau balik nama objek sengketa dari almarhum Bambang Sutikno menjadi keatas nama Ny. Herlina Sukmawati, Olivia Gondo Putranto dan Eric Gottana Gondoputranto (Penggugat II dan III Rekonvensi) selaku ahli waris almarhum Bambang Sutikno

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 2026 K/Pdt/2024



yang dibuat berdasarkan Hak Waris Nomor 1 tertanggal 1 Juni 1999 dihadapan Roemani, S.H. Notaris di Karanganyar dan peralihan hak atau balik nama dari Ny. Herlina Sukmawati, Olivia Gondo Putranto dan Eric Gottana Gondoputranto menjadi keatas nama Olivia Gondo Putranto dan Eric Gottana Gondoputranto (Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi) adalah sah dan mengikat selaku pemilik objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 89 seluas 714 m² yang terletak di Kelurahan Gilingan, RT 03/RW 07 Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta atas nama Olivia Gondo Putranto dan Eric Gottana Gondo Putranto, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tanpa alas hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi DANIEL ADHI PRASETYANTO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DANIEL ADHI PRASETYANTO, 2. YESA SETYO PRAJANTO, 3. ELIYA ASIH PRAWIRANINGRUM, 4. ELLY SETYO PRAMADITA, 5. ESTI ASIH PRABANINGRUM, 6. ELSA ASIH PRANURINGWATI, 7. FERY SETYO PRABOWO, 8. ANTONIA SRI DARWATI, 9. SUWARSO HADI,** tersebut;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 2026 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, .SH., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, SH., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 2026 K/Pdt/2024